



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 21071 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2010, vertente

TRA

Parte_1 nata a Roma il 22.03.1934, residente in Latina, Via Plauto, n. 15,
Parte_2 nata a Roma il 02.02.1937, residente in Roma, Via Faunia n. 26,
Parte_3 nata a Roma il 08.10.1940, residente in Setteville di Guidonia (RM),
Via Arnaldo Fucinato, n. 5, *Parte_4* nata a Roma il 13.06.1958, residente in
Roma, Via Francesco Ferraironi, n. 88, *Parte_5* nato a Roma il 26.03.1962,
residente in Roma, Via Mario Musco, n. 35, *Parte_6* nato a Roma il
17.12.1952, residente in Roma, Via Prenestina, n. 445, *Parte_7* nato a Roma il
09.04.1955, residente in Gravina di Catania (CT), Via Madonna di Fatima, n. 64-B, *Parte_8*
[...] nato a Roma il 12.07.1955, residente in Roma, Via Cesare Badiali, n. 5, *Pt_9*
[...] nata a Roma il 18.02.1959, residente in Ardea (RM), Via Miseno, n. 13, *[...]*
Parte_10 nata a Roma il 06.07.1970, residente in Roma, Via Fauno, n. 26 e *Pt_11*
[...], nata a Ciciliano (RM) il 24.07.1930, residente in Roma, Via Vertumno, n. 68, tutti
rappresentati e difesi dall'Avv. Rosalia Soro ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Roma, Via Crescenzo, n. 43;

- attori -

NONCHÉ

CP_1 nato a Roma il 27.08.1972, residente in Roma, Via dei Monti Tiburtini, n. 558,
Parte_12 nato a Roma il 20.09.1967, residente in Roma, Via Abate di Tivoli, n. 65,
CP_2 nato a Roma il 05.03.1962, residente in Roma, Via Roccamonfina, n. 9 e
CP_3 nato a Roma il 04.11.1960, residente in Roma, Via Feronia, n. 94, intervenuti
nella qualità di eredi di *Persona_1* nata a Roma il 02.02.1932, rappresentati e difesi
dall'Avv. Rosalia Soro ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Crescenzo, n.
43;

- intervenuti -

E

CP_4 nato a Roma il 16.05.1950, residente in Roma, Via Vertumno, n. 68, nella
qualità di erede di *Persona_2* nata a Roma il 25.02.1927, rappresentato e difeso dall'Avv.
Giovanni Conte ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza Verbano, n. 16;

- convenuto -

Controparte_5 nato a Roma il 20.05.1957, residente in Roma Via Stefano d'Arrigo, n.
235, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Niola ed elettivamente domiciliato presso il suo
studio in Roma, Via Giunio Bazzoni, n. 3;

- convenuto -

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

Controparte_6 nato a Roma il 12.12.1938, residente in Capena (RM), Via Tiberina, n.
29, *Controparte_7* nato a Roma il 22.02.1961 e residente in Roma, Via Vertumno, n.
68, *Controparte_8* *Controparte_9*

- convenuti contumaci -

Oggetto: Divisione di beni caduti in successione.

Conclusioni delle parti: come in atti.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, nonché con successivo ricorso per riassunzione ex art. 303 c.p.c., ritualmente notificati, **Persona_1**, **Parte_1**, **Parte_2**, **Parte_3**, [...]
Parte_4, **Parte_5**, **Parte_6**, **Parte_7**, **Parte_8**,
Parte_9, **Parte_10** e **Parte_11** unitamente a **CP_1** [...]
Pt_12, **CP_2** e **CP_3**, intervenuti nella qualità di eredi di **Persona_1**
convenivano, dinanzi al Tribunale di Roma, **Persona_2**, **Controparte_5**, **CP_6**
[...], **Controparte_7**, nonché, **CP_4**, **Controparte_8** e **Controparte_9**, questi
ultimi nella qualità di eredi di **Persona_2**, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
*“Si insiste nell’accoglimento delle conclusioni rassegnate all’udienza del 22.06.2017, richiamate nelle successive udienze del 25.10.2018, 22.11.2018 e del 7 marzo 2019, tale che, previa declaratoria di inammissibilità delle istanze formulate dal sig. **CP_4** nella sua comparsa di costituzione del 12.10.2018, reiterate a verbale e nella comparsa conclusionale del 29.04.2019 con conseguente condanna dello stesso ex art 96 c.p.c., vista la non comoda divisibilità del compendio ereditario, si proceda alla vendita e ripartizione del ricavato tra i coeredi in ragione delle rispettive quote. Il tutto con spese di giudizio e legali da porsi a carico della massa ereditaria, ad eccezione di quelle cagionate dal comportamento processuale del sig. **CP_4** che dovranno essere poste a carico della sua quota. Si richiedono termini ex art. 190 cpc”;*

A seguito della rituale notifica del predetto atto di citazione, nonché, del successivo ricorso per riassunzione, si costituivano:

- **Controparte_5**, il quale si associava alle sopra riportate conclusioni di parte attrice;
- **CP_4**, rassegnando le seguenti conclusioni: *“si riporta ai propri scritti difensivi, alle note autorizzate ed alle conclusioni delle udienze già richiamate dalle controparti; si oppone alla richiesta di condanna ex art 96 c.p.c.”.*
- **Controparte_6** e **Controparte_7**, benché ritualmente intimati, non si costituivano in giudizio e venivano dichiarati contumaci all’udienza del 16.06.2011.

In sintesi, in data 26.06.1973 si apriva la successione *ab intestato* di **Persona_3**, sul cui patrimonio ereditario si istaurava, quindi, una comunione ereditaria, originariamente, tra i suoi nove figli.

A seguito della morte di alcuni degli eredi del suddetto *de cuius*, in particolare di [...]
Controparte_10, **Controparte_11** e **Controparte_12**, subentravano, nella detta comunione ereditaria, gli eredi di questi ultimi: nello specifico, nella quota di **Controparte_10**

subentravano i figli *Parte_4* , *Pt_5* *Pt_6* e *Parte_7* nella quota di *CP_11* [...] , i figli *Pt_8* *Pt_9* e *Parte_10* nonché la moglie *Parte_11* nella quota di *Controparte_12* , subentravano, infine, *Controparte_5* e *Controparte_7* .

Tra gli odierni attori e convenuti, quindi, vige la comunione ereditaria relativa all'asse ereditario di *Persona_3* , oggetto del presente giudizio di divisione, non essendo riusciti, i medesimi eredi, ad addivenire, concordemente, allo scioglimento negoziale della comunione di cui è causa.

Nelle more del giudizio, decedeva parte convenuta, *Persona_2* , cui seguiva l'interruzione del processo, come dichiarata all'udienza del 19.11.2014 e la successiva riassunzione con ricorso *ex art. 303 c.p.c.* del 05.02.2015; in luogo di *Persona_2* , si costituiva, nella qualità di erede di questa, *CP_4* , mentre *Controparte_8* e *Controparte_9* , benché ritualmente intimati, non si costituivano in giudizio e venivano dichiarati contumaci all'udienza del 24.06.2015.

Veniva disposta una C.T.U. al fine di predisporre un progetto di divisione, previa descrizione degli immobili facenti parte del compendio ereditario, rilevando, altresì, la conformità o meno dei medesimi alla vigente normativa urbanistica.

Nelle more del giudizio, in data 13.09.2017, decedeva l'attrice *Persona_1* quindi, intervenivano nel presente giudizio gli eredi di quest'ultima: *CP_1* *Parte_12* *CP_2* [...] e *CP_3* .

Conclusa la fase istruttoria, all'udienza del 22.9.2016, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.10.2018 e trattenuta in decisione all'udienza del 07.03.2019.

Considerato che la causa era già stata trattenuta in decisione dal precedente giudicante e ritenuta la necessità di rimettere la causa sul ruolo per la precisazione delle conclusioni dinanzi all'attuale assegnatario della causa, veniva fissata udienza per la comparizione delle parti e la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 20.01.2021, veniva rilevata d'ufficio la questione dell'eventuale improcedibilità del giudizio per l'assenza di conformità urbanistica, parziale o totale, degli immobili oggetto della domanda di divisione, quindi, veniva assegnato un termine alle parti per dedurre sul punto.

Infine, all'udienza del 09.11.2023, le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini *ex art. 190 c.p.c.*

Orbene, la domanda di divisione in oggetto deve dichiararsi improcedibile per le ragioni di seguito specificate.

Invero, con C.T.U. depositata il 14.11.2014, veniva rilevata, dal tecnico nominato, Arch.

Per_4 l'irregolarità urbanistica di una consistente parte dei cespiti ereditari oggetto della presente divisione; veniva, altresì, rilevata d'ufficio la questione dell'eventuale improcedibilità della domanda di divisione, all'udienza del 20.01.2021, quindi, le parti attrici, con successive memorie, asserivano di aver regolarizzato parte dei suddetti manufatti abusivi, per i quali, tuttavia, depositavano una serie di documenti, insufficienti ai fini della prova dell'avvenuta regolarizzazione, in quanto non specificatamente riferiti agli immobili in oggetto, non avendo, peraltro, richiesto un supplemento di C.T.U. ai fini dell'effettivo accertamento dello stato dei luoghi e della rispondenza di questi ai dati catastali e alle planimetrie depositate in catasto e, quindi, dell'avvenuta regolarizzazione come asseritamente realizzata.

Ad ogni buon conto, residuando ulteriori immobili irregolari dal punto di vista urbanistico, costituenti gran parte dei cespiti ereditari oggetto della presente divisione, considerato che le parti chiedevano un ulteriore termine per proseguire le pratiche amministrative relative alla regolarizzazione urbanistica e le trattative relative alla compravendita di alcuni immobili oggetto di comunione, rilevato che sino all'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti non fornivano alcuna prova circa la detta regolarizzazione urbanistica degli immobili di cui la C.T.U. depositata rilevava l'irregolarità, deve concludersi che la presente domanda di divisione è improcedibile.

Si rammenta, in tal senso, il seguente principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con Sent. n. 25021 del 2019: *“Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”*.

Non rileva, peraltro, la richiesta di divisione parziale formulata dagli attori, considerati, da un lato, il principio universalistico della divisione ereditaria, desumibile dall'art. 727 c.c., finalizzato a garantire, nella maggior misura possibile, l'omogeneità e la proporzionalità delle quote ereditarie da attribuire agli eredi, e dall'altro, comunque, l'opposizione manifestata in tal senso da parte convenuta **CP_4**

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, comma 2°, c.p.c. – in considerazione dell'esito della lite, della conoscenza di tutte le parti della causa di improcedibilità, ovvero, della sua conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza dovendo, le parti, verificare la sussistenza delle condizioni per instaurare il giudizio e resistervi e, quindi, della reciproca soccombenza delle parti – per la compensazione integrale delle spese di lite, con oneri dell'espletata C.T.U. a carico di tutte le parti costituite, in egual misura.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- dichiara l'improcedibilità della domanda di divisione, per le ragioni indicate in parte motiva;
- spese compensate, con spese di C.T.U. definitivamente a carico di tutte le parti costituite in egual misura.

Roma, 05/12/2024.

IL GIUDICE

Dott. Gabriello Erasmo

Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Lidia Fiumara, Funzionario addetto all'Ufficio per il processo.